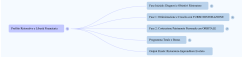

Orbitale di Chianetta Trovato Alessio
Via torrente forno 30a Cap 98071 Capo D'orlando
C.F. e P.I. CHNLSS01R09F158D
Codice univoco: M5U27DH2
Pec: alessio.chianettatrovato@pec.fiscozen.it

Orbitale Dipendenti Ai

DATI DEL CLIENTE / COMMITTENTE

DATI DEL CLIENTE/COMMITTENTE	
Società xdv	Con sede in sdgsdg
Indirizzo sdgsd	Codice fiscale/PIVA GSDG
PEC sdg	Email chianettaalessio@gmail.com
Cellulare 3123	Codice univoco sdg
Numero iscrizione al REA o al registro delle imprese	
In persona del suo legale rappresentante p.t.	
Signor./a. sdf	**Nato a** sdf
Data di nascita 01/01/2001	**Residente a** sdgsdg
Indirizzo di residenza: sdgsd	

CONTENUTO PERSONALIZZATO

Il presente contratto include una serie di bonus esclusivi e servizi di valore aggiunto che potenziano significativamente l'offerta base, garantendo al cliente un pacchetto completo e una strategia di crescita personalizzata per massimizzare i risultati dell'investimento. Tutti i bonus inclusi sono stati progettati per eliminare le principali barriere che impediscono ai clienti di ottenere risultati immediati: mancanza di tempo, complessità tecnologica, incertezza sui risultati e necessità di supporto continuo. L'obiettivo è garantire un percorso di crescita guidato, sicuro e misurabile fin dal primo giorno.

PIANO PAGAMENTI

Il prezzo totale di 4800.00 EUR + IVA sarà corrisposto con le seguenti modalità:

- Pagamento 1 di EUR **1200.00** + IVA entro il **19/04/2026**
- Pagamento 2 di EUR **1200.00** + IVA entro il **19/07/2026**
- Pagamento 3 di EUR **1200.00** + IVA entro il **19/10/2026**
- Pagamento 4 di EUR **1200.00** + IVA entro il **19/01/2027**

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Il pagamento sarà corrisposto mediante modalità che il Cliente/Committente avrà cura di accendere come soluzione sottoscritta nel contratto con conseguente pagamento dell'indicato importo secondo il piano prestabilito.

Modalità di pagamento:

- Pagamento in unica soluzione
- Pagamento rateale secondo il piano concordato

Resta inteso che in caso di inerzia del Cliente potrà essere emesso un rimborso entro 30 giorni dalla firma del contratto e avvenuto pagamento.

CORPO DEL CONTRATTO

PREMESSE

Il presente Contratto di Licenza d'Uso Software (di seguito "Contratto") disciplina i termini e le condizioni per la concessione in licenza d'uso della piattaforma proprietaria di intelligenza artificiale denominata **Sistema Orbitale** (di seguito "Piattaforma"), sviluppata e di proprietà esclusiva del Fornitore.

La Piattaforma costituisce un sistema integrato di automazione aziendale basato su intelligenza artificiale, progettato per automatizzare la gestione dei lead, le comunicazioni con i clienti, la formazione del personale e le attività commerciali tramite un team di Dipendenti AI specializzati.

Il presente Contratto è strutturato su due livelli complementari:

- **LIVELLO 1 — COMMERCIALE**: disciplina l'oggetto, i servizi inclusi, il modello economico, la durata e le condizioni operative della licenza d'uso;
- **LIVELLO 2 — PROTEZIONE LEGALE**: disciplina la proprietà intellettuale, la responsabilità, le clausole restrittive, la risoluzione e il foro competente.

LIVELLO 1 — PARTE COMMERCIALE

ARTICOLO 1 — DEFINIZIONI

Ai fini del presente Contratto, i seguenti termini assumono il significato di seguito indicato:

"Piattaforma": il sistema software proprietario di intelligenza artificiale denominato Sistema Orbitale, comprensivo di tutti i moduli, le funzionalità, le interfacce, le API, i database e i servizi accessori descritti nel presente Contratto, accessibile via web e ospitato su infrastruttura cloud gestita dal Fornitore.

"Licenza d'Uso": il diritto non esclusivo, non trasferibile e revocabile concesso al Cliente di utilizzare la Piattaforma nei limiti e secondo le modalità stabilite dal presente Contratto.

"Orbitale" o **"Sistema Orbitale"**: il nome commerciale della Piattaforma.

"Dipendente AI": ciascuno degli agenti di intelligenza artificiale specializzati integrati nella Piattaforma, addestrabili sulla base dei documenti e delle istruzioni fornite dal Cliente, operanti su diversi canali (WhatsApp, Instagram, Email, Telefono). Ogni Dipendente AI ha un ruolo specifico: vendita, assistenza, lead generation, gestione email, contenuti, voce.

"Livello di Accesso": il pacchetto di funzionalità e servizi della Piattaforma scelto dal Cliente tra quelli disponibili (Livello 1 Free, Livello 2 Starter, Livello 3 Professional, Livello 4 Setter AI + Hunter, Livello 5 Enterprise, Livello 6 Enterprise + Consulenza). Il Livello sottoscritto è specificato nelle condizioni particolari del presente Contratto.

"Setter AI": il Dipendente AI che risponde automaticamente ai lead su WhatsApp e Instagram, li qualifica con framework BANT e prenota appuntamenti nel calendario del Cliente.

"Hunter": il Dipendente AI che effettua lead generation proattiva cercando potenziali clienti su Google Maps e Google Search, analizzando la loro presenza online e assegnando un punteggio di compatibilità AI.

"Alessia AI": il Dipendente AI vocale che effettua e riceve chiamate telefoniche con voce naturale, gestisce il centralino AI e qualifica i lead via telefono.

"Millie": il Dipendente AI che gestisce la inbox email del Cliente, classifica le email per tipo e urgenza, genera risposte professionali e programma follow-up automatici.

"Sofia": il Dipendente AI creativo che analizza i testi pubblicitari del Cliente, genera concept visivi per campagne ads e produce contenuti social professionali.

"Nova": il Dipendente AI dedicato al content marketing, alla gestione del calendario editoriale e alla pubblicazione sui social media.

"Marco": il Dipendente AI che funge da coach AI per l'imprenditore, fornendo briefing giornalieri, agenda e supporto strategico.

"Echo": il Dipendente AI che produce riepiloghi automatici delle consulenze, trascrizioni e documentazione.

"Knowledge Base": l'archivio documentale digitale alimentabile dal Cliente (PDF, DOCX, TXT, URL) dal quale l'intelligenza artificiale attinge per formulare risposte accurate, pertinenti e basate su fonti verificabili, senza inventare informazioni (tecnologia RAG — Retrieval Augmented Generation).

"Lead": un potenziale cliente del Cliente che ha manifestato interesse o che viene contattato proattivamente tramite i Dipendenti AI della Piattaforma.

"Canone Mensile": il corrispettivo fisso ricorrente dovuto dal Cliente al Fornitore per l'utilizzo della Piattaforma, variabile in base al Livello di Accesso sottoscritto.

"Costo di Attivazione" o **"Setup"**: il corrispettivo una tantum dovuto dal Cliente per la configurazione iniziale della Piattaforma, ove previsto dal Livello di Accesso scelto.

ARTICOLO 2 — OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1. Il Fornitore concede al Cliente una Licenza d'Uso della Piattaforma Sistema Orbitale, non esclusiva, non trasferibile e non sublicenziabile, per la durata e alle condizioni stabilite dal presente Contratto, con il Livello di Accesso indicato nelle condizioni particolari.

2.2. La Licenza d'Uso comprende l'accesso ai moduli e alle funzionalità della Piattaforma previsti dal Livello di Accesso sottoscritto, come dettagliati nell'Articolo 3, inclusi gli aggiornamenti e le evoluzioni rilasciate dal Fornitore durante il periodo di validità del Contratto.

2.3. Il Cliente acquisisce il diritto di utilizzare la Piattaforma esclusivamente per la propria attività aziendale. La Licenza d'Uso non comprende il diritto di rivendita, sublicenza o distribuzione della Piattaforma a terzi.

2.4. La Piattaforma è fornita in modalità SaaS (Software as a Service), accessibile via browser web, senza necessità di installazione locale. Il Fornitore si occupa dell'hosting, della manutenzione dell'infrastruttura e degli aggiornamenti tecnici.

ARTICOLO 3 — DESCRIZIONE DEI SERVIZI INCLUSI

La Piattaforma include i seguenti moduli e funzionalità, qui descritti in dettaglio affinché il Cliente abbia piena consapevolezza di ciò che acquisisce. La disponibilità di ciascun modulo dipende dal Livello di Accesso sottoscritto.

3.1. Il Team di 9 Dipendenti AI

La Piattaforma mette a disposizione del Cliente un team completo di Dipendenti AI specializzati, ciascuno dedicato a una funzione aziendale specifica:

Dipendente AI	Ruolo	Livello Minimo
Setter AI (Stella)	Risponde ai lead su WhatsApp/Instagram, qualifica e prenota appuntamenti	Livello 4
Hunter	Trova nuovi lead su Google, qualifica con AI scoring, contatta automaticamente	Livello 4
Alessia AI	Chiamate vocali con voce naturale, centralino AI inbound/outbound	Livello 4
Millie	Gestione email intelligente, classificazione, risposte e follow-up automatici	Livello 4
Marco	Coach AI per l'imprenditore, briefing giornalieri, agenda, supporto strategico	Livello 3
Echo	Riepiloghi consulenze, trascrizioni, documentazione automatica	Livello 3
Nova	Social media, content studio, calendario editoriale, pubblicazione	Livello 3
Sofia	Campagne ads, concept pubblicitari, fabbrica creativa AI	Livello 4
Personalizza	Assistente AI configurabile liberamente per qualsiasi reparto	Livello 2

3.2. Setter AI — Risposta Automatica e Prenotazione Appuntamenti

Il Setter AI è il Dipendente AI centrale della Piattaforma. Funziona come un venditore virtuale che:

- risponde automaticamente ai messaggi in arrivo su WhatsApp e Instagram in pochi secondi, a qualsiasi ora del giorno e della notte;
- attinge alla Knowledge Base del Cliente per fornire risposte accurate, basate sui documenti caricati (FAQ, listini prezzi, procedure, guide);
- qualifica i lead attraverso domande strategiche utilizzando il framework BANT (Budget, Authority, Need, Timeline);
- propone fasce orarie per appuntamenti basate sulla disponibilità del calendario del Cliente;
- prenota automaticamente gli appuntamenti e invia conferma al lead e notifica al Cliente;
- gestisce le obiezioni più comuni seguendo script personalizzabili con variazioni naturali nel linguaggio;
- esegue l'escalation automatica a un operatore umano quando il lead lo richiede esplicitamente o quando rileva frustrazione;
- opera con un ritardo configurabile tra le risposte (da 3 a 8 secondi) per simulare un comportamento naturale;
- rispetta fasce orarie configurabili e giorni di attività definiti dal Cliente.

3.3. Hunter — Lead Generation Proattiva con AI

Hunter è il Dipendente AI che trova nuovi clienti per il Cliente:

- cerca su Google Maps e Google Search le aziende che corrispondono al profilo ideale del Cliente (settore, zona, dimensione);
- per ogni lead trovato, visita il sito web, analizza la presenza online, estrae email e telefoni, identifica i membri del team;
- assegna un punteggio di compatibilità AI (0-100) basato sul contesto commerciale del Cliente;
- contatta automaticamente i lead migliori tramite outreach multicanale: telefono (Alessia AI), WhatsApp (Setter AI), email (Millie);
- implementa anti-duplicazione a 4 livelli (place_id Google, nome azienda, telefono, dominio) per evitare contatti duplicati.

3.4. Alessia AI — La Voce del Business

Alessia AI è il Dipendente AI vocale della Piattaforma:

- effettua chiamate outbound ai lead con voce naturale per qualificarli, presentare servizi e confermare appuntamenti;
- gestisce il centralino AI inbound rispondendo al telefono, comprendendo l'intento del chiamante e smistando verso la persona giusta;
- riconosce automaticamente i chiamanti già noti e personalizza il saluto e il contesto;
- gestisce la coda d'attesa con musica d'attesa e callback automatico;
- trascrive e riassume ogni chiamata con riepilogo disponibile nella Piattaforma;
- tono, velocità, lingua e stile sono personalizzabili per riflettere l'identità del Cliente.

3.5. Millie — Gestione Email Intelligente

Millie è il Dipendente AI dedicato alla inbox email:

- monitora la casella email in tempo reale, classifica ogni messaggio per tipo (richiesta info, accettazione call, problema, fattura) e urgenza;
- consulta la Knowledge Base del Cliente e genera risposte professionali con un punteggio di confidenza (0-100%);
- le bozze con confidenza sopra l'80% possono partire automaticamente, le altre restano in attesa di approvazione con un click;
- programma follow-up automatici multi-touch (giorno 3, giorno 7, giorno 14) con messaggi crescenti in urgenza;
- supporta profili commerciali per-account: se il Cliente gestisce più brand, ogni casella email ha il suo contesto;
- implementa anti-loop intelligente per evitare risposte a email di test, bounce, newsletter e auto-reply.

3.6. Sofia — La Fabbrica Creativa AI

Sofia è il Dipendente AI per la creatività pubblicitaria:

- analizza i testi pubblicitari in profondità, estraendo gancio emotivo, target, problema e soluzione;
- genera diversi tipi di concept creativi: "Call Out Benefici", "Social Proof Avatar", "Noi vs Competitor", "X Ragioni per Acquistare", "Offerta USP", "Risultato Desiderabile" — in versione "Clean" e "Text Overlay";
- genera idee di contenuto personalizzate basate sul brand e target del Cliente;
- integra calendario editoriale e pubblicazione automatica tramite Publer su Instagram, Facebook, LinkedIn, X.

3.7. Knowledge Base — Il Cervello Documentale

- caricamento di documenti in formato PDF, DOCX, TXT e URL di pagine web;
- organizzazione per categorie (Servizi e Prezzi, Materiale Formativo, Procedure Interne, FAQ Clienti);
- configurazione granulare dell'accesso: ogni documento può essere reso disponibile a specifici Dipendenti AI;
- tecnologia RAG (Retrieval Augmented Generation): l'AI cerca nei documenti, estrae informazioni rilevanti, formula risposte con fonti verificabili;
- l'AI non inventa mai informazioni: se non trova la risposta nei documenti, lo comunica chiaramente.

3.8. Corsi e Formazione — AI Course Builder

- generazione automatica di corsi strutturati a partire da un URL di un video YouTube;
- estrazione automatica della trascrizione, analisi dei contenuti, generazione di moduli e lezioni, creazione di quiz;
- percorsi formativi strutturati con tracciamento dei progressi e percentuale di completamento;
- sistema esercizi con feedback: template riutilizzabili, consegna, revisione e valutazione;
- un video di 1 ora può generare un corso completo (5 moduli, 15 lezioni, 5 quiz) in circa 10 minuti.

3.9. Onboarding Venditori e Dipendenti

- creazione di account per venditori e dipendenti con invio automatico delle credenziali di accesso via email;
- assegnazione di corsi formativi e percorsi di onboarding strutturati;
- ogni dipendente dispone della propria dashboard con progressi, esercizi, calendario e accesso all'AI;
- monitoraggio dei progressi formativi, revisione esercizi e feedback.

3.10. Content Marketing Studio

- generatore di idee per contenuti basato sull'AI, personalizzato per settore e target del Cliente;
- creazione automatica di copy per social media (LinkedIn, Instagram, Facebook) con controllo su tono, lunghezza, emoji, hashtag e call-to-action;
- generazione di immagini AI tramite Google Gemini Imagen 3;
- Campaign Builder guidato in 6 step: obiettivo, target, canali, contenuti, calendario, review e lancio;
- organizzazione dei contenuti in cartelle e calendario editoriale visuale;
- libreria brand assets per logo, palette colori, bio e descrizioni.

3.11. Email e Automazioni

- **Email Journey:** sequenze di email automatiche programmate nel tempo (benvenuto, come iniziare, primo corso, check-in, feedback);
- **Email Nurturing 365:** sistema automatico che genera e invia 365 email personalizzate nell'arco di un anno;
- **Email Hub:** inbox unificata multi-account con sincronizzazione IMAP, risposte AI automatiche, sistema ticket, rilevamento email urgenti;
- **Automazioni:** regole trigger-condizione-azione personalizzabili (es: se lead non risponde da 3 giorni, invia follow-up WhatsApp).

3.12. Calendario, Consulenze e Task

- calendario integrato con gestione appuntamenti e consulenze;
- videochiamate integrate con link generato automaticamente;
- preparazione consulenza assistita dall'AI con riepilogo della situazione del cliente;
- sistema task con scadenze, priorità e gestione quotidiana.

3.13. Dashboard e Analytics

- dashboard con KPI principali: clienti attivi, esercizi da revisionare, consulenze della settimana, lead prioritari;
- sezione "Items in Attesa" con consulenze da completare, bozze email, task scaduti, lead non contattati;
- dashboard WhatsApp con statistiche in tempo reale: messaggi oggi, conversazioni attive, tasso risposta, lead convertiti;
- AI Analytics con token consumati, richieste, costo stimato, tempo medio di risposta.

3.14. Integrazione Instagram DM

- collegamento dell'account Instagram Business tramite API Meta;
- risposta automatica ai DM con il Setter AI;
- gestione story replies e conversione follower in lead;
- rispetto della finestra 24 ore imposta da Instagram per le risposte.

3.15. Assistenza WhatsApp AI — 24/7

Il Cliente riceve accesso a un canale di assistenza gestito da un'intelligenza artificiale addestrata sulla documentazione della Piattaforma, disponibile 24 ore su 24 tramite WhatsApp. Per problematiche tecniche complesse (bug, malfunzionamenti, errori di sistema), il Cliente può aprire un ticket via email come disciplinato dall'Articolo 6.

ARTICOLO 4 — LIVELLI DI ACCESSO E FUNZIONALITÀ

La Piattaforma è disponibile in 6 Livelli di Accesso. Il Cliente sottoscrive il Livello indicato nelle condizioni particolari del presente Contratto.

Livello	Nome	Canone Mensile	Setup	Funzionalità Principali
Livello 1	Free	Gratuito	—	Prova della Piattaforma, accesso limitato, senza carta di credito
Livello 2	Starter	47€/mese	—	Messaggi illimitati, Dipendente AI personalizzabile
Livello 3	Professional	97€/mese	—	Corsi, voce, memoria AI persistente, Marco, Echo, Nova
Livello 4	**Setter AI + Hunter**	**497€/mese**	**1.000€**	Il prodotto di punta: Setter AI che prende appuntamenti + Hunter che trova lead + Alessia AI + Millie + Sofia. Team completo di 9 Dipendenti AI
Livello 5	Enterprise	997€/mese	2.000€	Infrastruttura completa, configurazioni avanzate, priorità assistenza
Livello 6	Enterprise + Consulenza	1.997€/mese	2.000€	Tutto + consulenza strategica sui processi aziendali

Il passaggio a un Livello superiore è sempre possibile durante la vigenza del Contratto, previo aggiornamento delle condizioni economiche. Il passaggio a un Livello inferiore è possibile alla scadenza del periodo contrattuale in corso.

ARTICOLO 5 — AGGIORNAMENTI E MANUTENZIONE

5.1. Aggiornamenti Base. Il Fornitore rilascia periodicamente aggiornamenti della Piattaforma che includono: correzioni di bug, miglioramenti delle prestazioni, aggiornamenti di sicurezza ed evoluzioni delle funzionalità esistenti. Tali aggiornamenti sono sempre inclusi nel Canone Mensile senza costi aggiuntivi.

5.2. Manutenzione Programmata. Il Fornitore può eseguire interventi di manutenzione programmata che comportino temporanea indisponibilità della Piattaforma, previo avviso al Cliente con almeno 24 ore di anticipo.

ARTICOLO 6 — SUPPORTO TECNICO

6.1. Livello 1 — Supporto Operativo. Il supporto di primo livello è a disposizione del Cliente tramite: assistenza WhatsApp AI 24/7, documentazione della Piattaforma e materiali formativi inclusi.

6.2. Livello 2 — Supporto Tecnico. Per problematiche tecniche (bug, malfunzionamenti, errori), il Cliente può aprire un ticket via email. Il Fornitore si impegna a fornire una prima risposta entro quarantotto (48) ore lavorative.

6.3. Esclusioni. Il supporto non copre: problemi derivanti da uso improprio della Piattaforma, interruzioni di servizi di terze parti (WhatsApp, Meta, Google, Twilio), personalizzazioni extra non previste dal Livello di Accesso, formazione individuale oltre ai materiali forniti.

ARTICOLO 7 — MODELLO ECONOMICO — CORRISPETTIVI

7.1. Costo di Attivazione (Setup)

All'atto della sottoscrizione, ove previsto dal Livello di Accesso scelto, il Cliente corrisponde un costo di attivazione una tantum comprensivo di: configurazione iniziale della Piattaforma, creazione dell'ambiente dedicato, setup dei Dipendenti AI, caricamento iniziale della Knowledge Base, formazione iniziale (onboarding guidato).

Il costo di attivazione può essere ridotto o azzerato a insindacabile discrezione del Fornitore nell'ambito di promozioni o offerte commerciali.

7.2. Canone Mensile Fisso

Il Cliente corrisponde un canone mensile fisso corrispondente al Livello di Accesso sottoscritto, dovuto anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese solare, a partire dal mese successivo alla data di attivazione.

Il Canone include: accesso ai moduli previsti dal Livello, aggiornamenti base, assistenza WhatsApp AI 24/7, supporto tecnico via ticket.

7.3. Costi di Servizi Terzi. Restano a carico del Cliente i costi di servizi di terze parti necessari al funzionamento di alcuni moduli: messaggistica WhatsApp (Twilio, ~€0,05/msg), API AI (Google Vertex AI / Gemini), invio email (SMTP), configurazione WhatsApp Business (Meta). Il Fornitore non è responsabile per variazioni di prezzo dei fornitori terzi.

7.4. Modalità di Pagamento. Pagamenti tramite Stripe o bonifico bancario. I dettagli delle coordinate sono comunicati dal Fornitore all'atto della sottoscrizione.

ARTICOLO 8 — BONUS INCLUSI (Livello 4 e superiori)

Per i Clienti che sottoscrivono un Livello di Accesso 4 o superiore, il presente Contratto include i seguenti bonus:

Bonus	Descrizione	Valore
Setup Guidato	Onboarding personalizzato: Knowledge Base, Brand Voice, System Prompt configurati insieme al team del Fornitore	1.000€
Formazione Autonomia	3-4 call dedicate per portare il Cliente dall'approvazione manuale all'autonomia AI	797€
Piano Crescita 90 giorni	Roadmap personalizzata con obiettivi a 30, 60 e 90 giorni	1.497€
Garanzia Approvazione	Modalità "approvazione manuale" attiva dall'inizio — nessun messaggio AI parte senza approvazione del Cliente	Tranquillità totale

ARTICOLO 9 — DURATA E RINNOVO

9.1. Il presente Contratto ha durata minima di 12 mesi dalla data di sottoscrizione.

9.2. Rinnovo automatico per ulteriori periodi di 12 mesi ciascuno, salvo disdetta nei termini dell'Articolo 10.

9.3. Il Canone resta invariato per il periodo contrattuale in corso. Eventuali adeguamenti sono comunicati con almeno 60 giorni di preavviso prima della scadenza, con facoltà di recesso entro 30 giorni dalla comunicazione senza penali.

ARTICOLO 10 — RECESSO

10.1. Recesso del Cliente

Preavviso minimo di 30 giorni via PEC o raccomandata A/R. Il recesso ha effetto alla scadenza del periodo contrattuale in corso (12 mesi). Il Cliente resta obbligato al pagamento dei canoni residui fino alla naturale scadenza.

Esempio: Contratto dal 1° gennaio, recesso comunicato il 15 giugno → il Contratto resta efficace fino al 31 dicembre, canoni dovuti da luglio a dicembre.

10.2. Recesso del Fornitore

Preavviso minimo di 30 giorni via PEC o raccomandata A/R. Il Cliente non è tenuto al pagamento di canoni successivi alla data di efficacia del recesso. Il Fornitore garantisce 30 giorni per l'esportazione dei dati.

10.3. Effetti del Recesso

Alla cessazione del Contratto:

- l'accesso alla Piattaforma viene disattivato;
- il Cliente perde il diritto di utilizzo di tutti i materiali, software, prompt, architettura e configurazioni della Piattaforma;
- i dati anagrafici dei clienti del Cliente sono disponibili per l'esportazione entro 30 giorni dalla cessazione;
- le configurazioni dei Dipendenti AI, i corsi generati e i contenuti creati tramite la Piattaforma non sono esportabili.

LIVELLO 2 — PROTEZIONE LEGALE

ARTICOLO 11 — PROPRIETÀ INTELLETTUALE

11.1. La Piattaforma, in ogni sua componente, è di proprietà esclusiva del Fornitore: codice sorgente e compilato, architettura, design, prompt AI, istruzioni di addestramento, quiz, template, materiali formativi, nomi, marchi, loghi, documentazione tecnica, algoritmi, logiche operative, know-how.

11.2. Qualsiasi sviluppo custom realizzato dal Fornitore su richiesta del Cliente, anche se pagato, è di proprietà esclusiva del Fornitore, che può riutilizzarlo liberamente.

11.3. Il Cliente si impegna a non decompilare, disassemblare, effettuare reverse engineering, copiare, riprodurre, modificare, adattare, tradurre, creare opere derivate o tentare di risalire al codice sorgente, ai prompt, all'architettura o alla logica della Piattaforma.

ARTICOLO 12 — TITOLARITÀ E TRATTAMENTO DEI DATI

12.1. Il Cliente è titolare dei propri dati anagrafici e di contatto e di quelli dei propri clienti inseriti nella Piattaforma. In caso di cessazione, tali dati saranno disponibili per l'esportazione entro 30 giorni.

12.2. Il Fornitore è titolare dei dati generati dall'utilizzo della Piattaforma: log conversazioni AI, dati di utilizzo e analytics, contenuti generati dall'AI, metriche, dati di addestramento.

12.3. Segregazione e Riservatezza dei Dati

- Ciascun Cliente vede esclusivamente i propri dati all'interno della Piattaforma. Non ha accesso ai dati di altri Clienti;
- la Knowledge Base è segregata tra i diversi Clienti: ciascun Cliente ha una Knowledge Base indipendente e inaccessibile agli altri;
- i Dipendenti AI del Cliente operano in un contesto isolato, elaborando esclusivamente i dati del Cliente e utilizzando la sua Knowledge Base.

12.4. Sicurezza dei Dati

- Il Fornitore implementa misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati;
- backup automatici e ridondanza dell'infrastruttura per assicurare continuità operativa;
- crittografia dei dati in transito (TLS/HTTPS) e a riposo nei database;
- monitoraggio continuo della sicurezza e aggiornamenti tempestivi.

12.5. Trattamento dei Dati Personali. Ciascuna Parte tratta i dati personali nel rispetto del GDPR (Reg. UE 2016/679) e della normativa nazionale vigente. Le Parti si impegnano a sottoscrivere, ove necessario, un Data Processing Agreement.

ARTICOLO 13 — MANLEVA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

13.1. Manleva sull'AI. Il Cliente riconosce che l'AI opera su modelli probabilistici e può generare risposte inesatte ("allucinazioni"). Il Cliente manleva e tiene indenne il Fornitore da qualsiasi responsabilità, danno, costo, pretesa o azione legale derivante da: risposte errate dell'AI, decisioni prese sulla base di informazioni generate dall'AI, danni di qualsiasi natura derivanti dall'utilizzo delle risposte AI, violazioni normative derivanti da uso improprio della Piattaforma.

13.2. La responsabilità complessiva del Fornitore non potrà in nessun caso eccedere l'importo dei Canoni Mensili corrisposti dal Cliente nei 12 mesi precedenti l'evento che ha dato origine alla pretesa.

13.3. La Piattaforma è fornita "così com'è" e "come disponibile". Nessuna garanzia espressa o implicita circa l'idoneità a scopi particolari, l'assenza di errori, la disponibilità ininterrotta o l'accuratezza dell'AI.

ARTICOLO 14 — SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

14.1. Il Fornitore può sospendere l'accesso alla Piattaforma, con preavviso di 24 ore, nei seguenti casi: mancato pagamento oltre 15 giorni dalla scadenza, violazione contrattuale, uso illegale o contrario alle policy della Piattaforma, rischio per la sicurezza, richiesta dell'autorità giudiziaria o amministrativa.

14.2. Nessun indennizzo, riduzione o compensazione è dovuto al Cliente durante il periodo di sospensione. Il Canone Mensile resta dovuto.

14.3. Riattivazione entro 24 ore dalla rimozione della causa che ha determinato la sospensione.

ARTICOLO 15 — CESSIONE DEL CONTRATTO

15.1. Il Fornitore può cedere il presente Contratto a terzi con 30 giorni di preavviso, senza necessità di consenso del Cliente.

15.2. Il Cliente non può cedere il presente Contratto senza previo consenso scritto del Fornitore.

ARTICOLO 16 — BRANDING E ATTRIBUZIONE

16.1. La Piattaforma riporta la dicitura "Powered by Sistema Orbitale" (o equivalente) in ogni manifestazione visibile ai clienti finali. Il Cliente si impegna a non rimuovere, oscurare o modificare tale attribuzione.

16.2. Il Fornitore può utilizzare nome e logo del Cliente come referenza commerciale, salvo diverso accordo scritto.

ARTICOLO 17 — RISERVATEZZA

17.1. Ciascuna Parte mantiene riservate tutte le informazioni confidenziali ricevute dall'altra Parte nell'ambito del presente Contratto.

17.2. L'obbligo di riservatezza permane per 5 anni dalla cessazione del Contratto.

17.3. Sono escluse dall'obbligo di riservatezza: le informazioni di dominio pubblico, quelle già in legittimo possesso della Parte ricevente, quelle che devono essere divulgate per obbligo di legge.

ARTICOLO 18 — CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., il Fornitore può dichiarare risolto il Contratto, mediante comunicazione via PEC, nei seguenti casi:

- mancato pagamento di 2 o più canoni consecutivi;
- violazione delle clausole di proprietà intellettuale (Art. 11);
- cessione non autorizzata del Contratto;
- violazione dell'obbligo di riservatezza;
- rimozione del branding e attribuzione;
- uso illecito o contrario alle policy della Piattaforma;
- fallimento, insolvenza o apertura di procedura concorsuale a carico del Cliente.

In caso di risoluzione per inadempimento del Cliente, il Fornitore ha diritto ai canoni residui fino alla scadenza del periodo contrattuale in corso, oltre al risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 19 — FORZA MAGGIORE

Nessuna Parte è responsabile per inadempimenti causati da eventi di forza maggiore: calamità naturali, guerre, atti di terrorismo, pandemie, provvedimenti dell'autorità, interruzioni prolungate di servizi essenziali di terze parti.

ARTICOLO 20 — NON ESCLUSIVITÀ

Il presente Contratto non conferisce al Cliente alcun diritto di esclusiva. Il Fornitore è libero di concedere licenze ad altri soggetti, anche nello stesso settore o area geografica del Cliente.

ARTICOLO 21 — COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni formali devono essere effettuate in forma scritta via PEC o raccomandata A/R agli indirizzi indicati in intestazione del Contratto. Le comunicazioni si intendono ricevute alla data di ricezione della PEC o della raccomandata.

ARTICOLO 22 — LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

22.1. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

22.2. Per qualsiasi controversia derivante dal presente Contratto o ad esso connessa, le Parti riconoscono la competenza esclusiva del Foro di Messina, con espressa rinuncia a qualsiasi altro foro concorrente.

ARTICOLO 23 — DISPOSIZIONI FINALI

23.1. Intero Accordo. Il presente Contratto costituisce l'intero accordo tra le Parti in relazione al suo oggetto e sostituisce qualsiasi precedente accordo, intesa o comunicazione, scritta o orale.

23.2. Modifiche. Qualsiasi modifica al presente Contratto deve essere concordata per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti.

23.3. Nullità Parziale. Se una clausola del presente Contratto è dichiarata nulla o inefficace, le restanti clausole rimangono pienamente valide ed efficaci. Le Parti si impegnano a sostituire la clausola nulla con una clausola valida di effetto economico e giuridico il più possibile simile.

23.4. Tolleranza. La mancata applicazione di una clausola da parte del Fornitore non costituisce rinuncia al diritto di applicarla successivamente.

23.5. Copie. Il presente Contratto è redatto in due copie originali, una per ciascuna Parte.

APPROVAZIONE SPECIFICA

ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile

Il Cliente, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver letto, compreso e di approvare specificamente le seguenti clausole:

- **Art. 9** — Durata minima e rinnovo automatico
- **Art. 10** — Recesso e obbligo pagamento canoni residui
- **Art. 11** — Proprietà intellettuale esclusiva del Fornitore
- **Art. 13** — Manleva AI e limitazione di responsabilità
- **Art. 14** — Sospensione del servizio senza indennizzo
- **Art. 15** — Cessione del contratto
- **Art. 18** — Clausola risolutiva espressa
- **Art. 20** — Non esclusività
- **Art. 22** — Foro esclusivo di Messina

La firma digitale apposta tramite OTP al presente Contratto costituisce accettazione espressa di tutte le clausole sopra elencate ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

VALIDITÀ DEL CONTRATTO

Data di inizio: 01 ottobre 2026

Data di scadenza: 01 dicembre 2027

Firmato il: 19 aprile 2026

CLAUSOLA DI AUTORINNOVO

Il presente contratto si intende tacitamente rinnovato per un periodo di **12 mesi** salvo disdetta da comunicarsi con un preavviso di almeno 30 giorni prima della scadenza mediante raccomandata A/R o PEC.

In assenza di comunicazione di disdetta nei termini previsti, il contratto si rinnoverà automaticamente alle medesime condizioni economiche e contrattuali per ulteriori **12 mesi**.

DICHIARAZIONI E FIRMA

Con la sottoscrizione del presente contratto, il Cliente dichiara:

- di aver letto e compreso integralmente il contenuto del presente contratto;
- di accettare espressamente tutte le clausole e condizioni in esso contenute;
- di aver ricevuto tutte le informazioni necessarie prima della sottoscrizione;
- che i dati forniti sono veritieri e aggiornati.

Data 19/04/2026 **Firma Cliente/Committente**

REGISTRO AUDIT DIGITALE

Tracciabilità completa delle operazioni di firma digitale

ID DOCUMENTO
#76

TIPOLOGIA DOCUMENTO
Orbitale Dipendenti Ai

STATO FINALE
✓ FIRMATO

NOME FILE FINALE
`contract_76_signed.pdf`

GENERATO IL
19/04/2026 alle 03:36:49

Cronologia delle Operazioni

Registro completo di tutte le azioni eseguite sul documento

OPERAZIONE	DATA E ORA	DETTAGLI OPERAZIONE
updated	19/04/2026 03:20:47 (Europe/Rome)	⚙ updated **Dettagli:** {"updatedBy":2,"previ **IP:** 31.156.76.118
Invitato	19/04/2026 03:20:48 (Europe/Rome)	Contratto inviato via email **Destinatario:** chianettaalessio@ **Mittente:** Utente ID: 2 **Indirizzo IP:** 31.156.76.118 **Browser:** Chrome
Visualizzato	19/04/2026 03:21:03 (Europe/Rome)	Documento visualizzato dal c **Indirizzo IP:** 31.156.76.118 **Metodo:** Accesso diretto via co **Browser:** Chrome
Visualizzato	19/04/2026 03:28:59 (Europe/Rome)	Documento visualizzato dal c

OPERAZIONE	DATA E ORA	DETTAGLI OPERAZIONE
		Indirizzo IP: 31.156.76.118 **Metodo:** Accesso diretto via co **Browser:** Chrome
updated	19/04/2026 03:30:30 (Europe/Rome)	⚙ updated **Dettagli:** {"updatedBy":2,"previousStatus **IP:** 31.156.76.118
client_data_completed	19/04/2026 03:36:08 (Europe/Rome)	⚙ client_data_completed **Dettagli:** {"fillMode":"client_fill", **IP:** 31.156.76.118
Visualizzato	19/04/2026 03:36:11 (Europe/Rome)	Documento visualizzato dal c **Indirizzo IP:** 31.156.76.118 **Metodo:** Accesso diretto via co **Browser:** Chrome
Inviato OTP	19/04/2026 03:36:29 (Europe/Rome)	Codice OTP inviato via SMS **Numero telefono:** 3123 **Sistema:** Sistema personalizzat
Firmato	19/04/2026 03:36:43 (Europe/Rome)	Contratto firmato digitalmente **Email firmatario:** chianettaaless **Telefono verificato:** 3123 **Metodo autenticazione:** Verific **Numero firme:** 3 firma/e elettro **Indirizzo IP:** 31.156.76.118 **Browser:** Chrome

AVVISO DI SICUREZZA E VALIDITÀ LEGALE

Questo registro audit è stato generato automaticamente dal sistema Turbo Contract e costituisce prova legale dell'integrità del processo di firma digitale. Ogni operazione è stata registrata con timestamp UTC, indirizzo IP del cliente e metadati di sicurezza. La manomissione di questo documento è tecnicamente rilevabile e legalmente perseguibile.